



CUT: 204919-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0272-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 28 de septiembre de 2026

VISTO:

El escrito con CUT 204919-2025 ingresado en fecha 04.09.2026, mediante el cual la señora MARCELA CCAMA LIPA identificada con DNI N° 80588309 y RUC N° 10805883095, interpone recurso de reconsideración contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 04.08.2026; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, señala que frente a un acto administrativo que se supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en la citada norma.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 del TUO de la LPAG aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece que “El termino para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días (...)”. Y de conformidad con el artículo 208 del TUO de la LPAG establece expresamente que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Al respecto, la doctrina y jurisprudencia administrativa precisan que la exigencia de la nueva prueba constituye un requisito constitutivo y de procedibilidad, concebido para que la autoridad emisora pueda evaluar elementos probatorios inéditos que no tuvo a la vista al momento de resolver.

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 29/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F1C06717

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD, notificada válidamente a la recurrente en fecha 12.08.2026, se resolvió:

- I. ARTICULO 2.- SANCIONAR a la señora MARCELA CCAMA LIPA identificada con DNI N° 80588309 con una MULTA equivalente a doce coma cuarenta y seis (12,46) UIT, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Violeta, ubicada en el sector Violeta, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
- II. ARTICULO 3.- Disponer como Medida Complementaria, el cese definitivo del vertimiento no autorizado o, en su defecto, presentar la constancia de inicio del trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas y presentar un plan de contingencia detallado para prevenir y mitigar nuevas afectaciones al cuerpo receptor, otorgándole a la señora Marcela Ccama Lipa, un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución

CUARTO.- Que, mediante el escrito del visto, la recurrente, interpuso recurso de reconsideración contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 04.08.2026 sustentando su recurso en no estar conforme con lo resuelto, concretamente conforme a los siguientes argumentos:

- i. Invoca la aplicación del término de la distancia debido a la lejanía geográfica de su domicilio en el distrito de Huepetuhe; por tres días hábiles extras, invocando el Código Procesal Civil.
- ii. Cuestiona la cuantía de la multa impuesta equivalente a 12,46 UIT, solicitando la aplicación de un beneficio de reducción adicional del 50% por reconocimiento de responsabilidad previsto en el artículo 257 del TUO de la LPAG (artículo 236-A del nuevo TUO de la LPAG); en razón de que la administrado mostro en todo momento predisposición a cumplir con la infracción cometida desde el primer momento.
- iii. Señala que realizo las correcciones en poza de sedimentación de la Marisela 2: señalando que el día de la supervisión de campo por parte del ALA, se tenía afectado la poza de sedimentación producto de las aguas de lluvia que bajan de la parte alta de la zona, además que actualmente se tiene implementando sistemas de drenaje superficial, como canales de coronación o derivación para controlar el ingreso de agua y contacto con el material mineralizado, adjuntando vistas fotográficas y documentación técnica destinada a acreditar la ejecución de trabajos de adecuación en la poza de sedimentación para el cese y corrección del vertimiento en la concesión minera 'Marisela 2'.

QUINTO.- Que, respecto a la admisibilidad formal y cómputo del plazo, se verifica que la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD fue notificada el 12.08.2026 en el domicilio de la administrada ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F1C06717

Considerando la distancia geográfica de más de 180 km hasta la sede de la autoridad en Puerto Maldonado, de conformidad con el Cuadro General de Términos de la Distancia y el artículo 135 del TUO de la LPAG, en concordancia con la Resolución Administrativa N°288-2015-CE-PJ, le corresponden tres (3) días hábiles adicionales por concepto de término de la distancia. En consecuencia, el plazo legal vencía el 07.09.2026; habiéndose presentado el escrito el 04.09.2026, se concluye que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal.

SEXTO.- Que, el artículo 208 del TUO de la LPAG señala que *“El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y **deberá sustentarse en nueva prueba.** [...]”*.

SÉPTIMO.- Que, según la doctrina nacional autorizada, el recurso de reconsideración es *el recurso optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo*¹. [...] En este sentido para la determinación de una prueba nueva [...] es necesario distinguir entre: (i) el hecho materia de la controversia que requiere ser probado y (ii) el hecho o hechos que son invocados para probar el hecho controvertido². Por tanto, deberá acreditarse la relación directa entre la nueva prueba y la necesidad del cambio de pronunciamiento. Es decir, deberá evidenciarse la pertinencia de la nueva prueba que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de algunos de los puntos controvertidos.

OCTAVO.- Que, la nueva prueba debe demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual es controlar las decisiones de la administración en términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio³, es decir, una segunda revisión del caso en concreto por parte de la primera instancia, requiere de un nuevo medio probatorio que modifique la situación en la que se resolvió inicialmente el expediente. Por ello, la nueva prueba es requisito indispensable para que se proceda a evaluar el recurso de reconsideración.

NOVENO.- Que, cabe señalar que no resultan idóneos como nueva prueba una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la presentación del documento original cuando en el expediente obra una copia simple, entre otras. Asimismo, el recurso de reconsideración no es una vía para el reexamen de los argumentos y pruebas presentadas por el administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo, sino que su camino está orientado a pruebas nuevas que no hayan sido analizadas por esta Autoridad. En tal sentido, para los argumentos referidos a una diferente interpretación de las pruebas

¹ MORON URBINNA, Juan Carlos. *“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 213. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

² MORON URBINNA, Juan Carlos. *“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 216. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

³ GUZMAN, Christian. *“El Procedimiento Administrativo”* p. 279. Ara Editores, Lima, 2007.



o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, estos tienen como mecanismo de revisión el recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 209 del TUO de la LPAG.

DÉCIMO.- Que, en cuanto al análisis de fondo de la pretensión de rebaja o recalificación de la multa de 12,46 UIT, corresponde verificar la concurrencia del requisito de "nueva prueba" exigido de forma obligatoria por el artículo 208 del TUO de la LPAG. Al respecto, la doctrina administrativa y el citado cuerpo legal son claros al señalar que la mera reiteración de argumentos jurídicos, las discrepancias en la interpretación legal o los alegatos sobre hechos que ya fueron objeto de evaluación exhaustiva en la etapa de instrucción no constituyen, bajo ningún supuesto, una "nueva prueba". Entonces, en el presente caso, la recurrente solicita que se eleve el beneficio de reducción de la multa al 50%, presentando como supuesta nueva prueba una serie de vistas fotográficas y diseños técnicos que acreditan la construcción de un dique de contención en su poza de sedimentación ("Mina Marisela 2"), alegando haber realizado correcciones y haber dispuesto el cese de los vertimientos hacia la quebrada Violeta; no obstante, de la revisión minuciosa de los antecedentes se advierte que mediante la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD, esta Autoridad ya acogió de manera directa la condición atenuante por reconocimiento expreso de responsabilidad (prevista en el artículo 236-A, numeral 2, literal a del TUO de la LPAG). Dicho reconocimiento ya operó sobre la base del Informe Técnico Complementario N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD/HMP e Informe Legal N° 0096-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV, lo que permitió reformular íntegramente la sanción, reduciendo la propuesta de multa base de 15.07 UIT a una cuantía final de 12,46 UIT (aplicando un 20% de descuento). Por lo que no procede un nuevo beneficio de reducción de la multa, solicitado dentro del recurso de reconsideración, debido que dicho recurso no es el camino legal adecuado para reducir nuevamente una multa ya reducida.

UNDECIMO. - Que, asimismo, las correcciones físicas en la poza de sedimentación alegadas e ilustradas en el recurso no califican como un hecho probatorio inédito que justifique variar el criterio sancionador. En efecto, el órgano instructor ya había contemplado en su oportunidad tanto los factores climáticos como el trámite del IGAFOM y las promesas de subsanación de la administrada, concluyendo que las acciones de mitigación tardías o posteriores a la fiscalización de campo no borran la configuración objetiva de la infracción la cual consistió en efectuar vertimientos de lodos de alta densidad sin contar con la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua; entonces, pretender una nueva reducción porcentual utilizando fotografías de las medidas mitigatorias y bajo el mismo argumento de "predisposición al cumplimiento" configuraría una duplicidad atenuante improcedente, vulnerando el principio de razonabilidad y el artículo 230, inc. 3 de la LPAG. Entonces al no haberse aportado ningún elemento probatorio nuevo o inédito que desvirtúe el nexo causal o el cálculo del beneficio económico de los costos evitados ya reformulados en la resolución primigenia, este extremo del recurso de reconsideración deviene en INFUNDADO.

DUODECIMO. - Que, mediante el Informe Legal N° 0142-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 28.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua, Se concluye, que, al no haberse aportado ningún medio probatorio nuevo relevante y suficiente que desvirtúe los hallazgos técnicos, la tipificación de la infracción o el cálculo de la sanción pecuniaria ya atenuada en la resolución recurrida, y habiéndose verificado que el beneficio



de reducción de multa por reconocimiento de responsabilidad (artículo 236-A del nuevo TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, ya fue adecuadamente otorgado y aplicado en la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente y confirmar el acto administrativo recurrido.

DÉCIMO TERCERO.- Que, de conformidad al artículo 109 del TUO de la LPAG y de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración interpuesto por la señora **MARCELA CCAMA LIPA** identificada con DNI N° 80588309, contra la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 04.08.2026, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- CONFIRMAR los efectos de la Resolución Directoral N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 04.08.2026, en todos sus extremos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la recurrente Marcela Ccama Lipa en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F1C06717